

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 09/06/1998

Escrito de conclusiones (juez de ejecución)

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA
Escritos / acto procesal	Tribunal de Gran Instancia (TGI) de Grasse (juez de ejecución)	09/06/1998

PARTES

Bernard Collorafi c. McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Demanda (emplazamiento) ante el juez de ejecución — TGI de Grasse · 9 de junio de 1998

Resumen: demanda notificada a instancia de las sociedades SEBOL, B et O, Les Pins y del Sr. Bernard Collorafi, contra McDonald's France, ante el juez de ejecución del Tribunal de Gran Instancia de Grasse. Abogados: Maître Jean-Paul Clément (París) y Maître Martine Bosc (Grasse).

Lo esencial

El acto recuerda la sentencia del Tribunal de Comercio de París del 18 de mayo de 1998: desestimación de las pretensiones del Sr. Collorafi y de sus sociedades, constatación de la resolución de los contratos, desahucio de los restaurantes bajo multa coercitiva y condenas solidarias al pago de cánones impagados. Los demandantes impugnan las medidas de ejecución iniciadas por McDonald's:

- al no estar la sentencia del 18 de mayo de 1998 dotada de ejecución provisional, McDonald's no podría emprender medidas de ejecución forzosa;
- los requerimientos notificados el 27 de mayo de 1998 serían nulos, por no indicar el representante legal ni las menciones exigidas por el artículo 194 del decreto del 31 de julio de 1992;
- con carácter subsidiario, solicitud de un plazo de gracia de tres meses y de 10.000 F en virtud del artículo 700 del NCPC.

Alcance

Documento de la vertiente de ejecución: las sociedades intentan suspender el desahucio y el cobro a la espera del resultado de la apelación interpuesta contra la sentencia del 18 de mayo de 1998.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/demanda-juez-ejecucion-grasse-collorafi-suspension-desahucio-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.